



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002176

Tocache; 02 JUL 2024

VISTO: Los documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, con expediente 016-2024081684, de fecha 17 de abril del 2024, presentado por doña **MARCIALA CRUZ PEÑA** con DNI N° **00997131**, donde solicita la ejecución de pago de conformidad Resolución Directoral N° 000141-2016-UGELT en aplicación al Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, de don **FRANCISCO CASTILLO MORENO**, con DNI **80290716** sustentando con la sucesión intestada se heredera del ex personal administrativo.

Que, con Carta N° 077-2024-TCC, de fecha 18 de junio del 2024, emitido por la encargada de Deudas Sociales, en su carta realiza la conclusión que don **FRANCISCO CASTILLO MORENO**, han sido reconocidos los devengados mediante Resolución Directoral N° 000141-2016 de fecha 26 de julio del 2016.

Que, con solicitud de cumplimiento de Resolución Directoral N° 000141-2016 de fecha 26 de julio de 2016, presentado por **MARCIALA CRUZ PEÑA** heredera del ex personal administrativo de don **FRANCISCO CASTILLO MORENO**, quien solicita el pago de devengado en aplicación del Art. 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

Que, el artículo 1° del D.U N° 037-94, precisa que "A cesantes de la administración pública no será menor a TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.300.00)"; por lo que, desde esa fecha la pension mínima del D. Ley N° 20530, no será menor a dicha suma; por ende, no puede establecerse remuneraciones del personal activo y pensionista a cargo del estado, en montos inferiores al importe de S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 soles).

Que, es preciso establecer que el concepto del ingreso Total Permanente, el mismo que se encuentra previsto en el artículo 1° del D. Ley N° 25697 publicada el 29 de agosto de 1992, donde precisa que se entiende por ingreso Total Permanente, al que se encuentra previsto en el artículo 1° del D. Ley N° 25697, el cual establece el ingreso Total Permanente, es la suma de todas las remuneraciones, bonificaciones y demás beneficios especiales que se perciban bajo cualquier concepto, denominación, fuente o forma de financiamiento"; por ende, el ingreso total permanente percibido por los servidores de la administración pública, no será menor a los siguientes montos en cada grupo ocupacional: Profesional S/. 150.00 Técnico S/. 140.00 y Auxiliar S/. 130.00.

Que, en cambio, la remuneración Total Permanente se encuentra definido en el literal a) del artículo 8° del D.S N° 051-91-PCM, y se refiere a aquella cuya percepción es regular en su monto y permanente en el tiempo y



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002176

se otorga con carácter general, para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública, la misma que esta constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y Bonificación por Refrigerio y Movilidad; siendo Asiel concepto de "Ingreso Total Permanente" y "Remuneración Total Permanente", no son conceptos similares, análogos ni equivalentes sino que difieren entre sí, tienen diferentes implicancias y normativa.

En efecto, el artículo 1° del D.U N° 037-94 al señalar que, como Ingreso Total Permanente, el servidor de la administración pública no puede percibir un ingreso inferior a S/. 300.00, se refiere a lo señalado en el artículo 1° del D. Ley N° 25697 y no a lo fijado por el artículo 8° del D.S N° 051-91-PCM; en concordancia con lo señalado en el quinto párrafo del Informe Legal N° 275-2012-SERVIRIGG-OAJ que indica (...) se desprende como noción general que Remuneración Total Permanente es un componente de las Remuneración Total y que esta a su vez, es un componente del Ingreso Total Permanente a que alude el Decreto de Urgencia N° 037-94. Aunado a ello, se debe tener en cuenta que, a julio de 1994, mes de implementación de la bonificación especial del D.U N° 037-94, el ingreso total permanente de los trabajadores del sector educación resultaba superior a S/. 300.00.

Sin embargo, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín puede demandar la nulidad en la vía judicial, en mérito al numeral 213.4, que dispone en caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, solo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede administrativo.

En tal sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante TUO de la LPAG), aprobado por D.S N° 004-2019-JUS, sobre requisitos de validez de los actos administrativos señala: "son requisitos de validez los actos administrativos: (...) objetos o contenido. Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación: (...). En caso contrario, el artículo 10 del TUO de la LPAG, dispone que: "son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: La contravención a la constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (...) Los actos administrativos que sean constituidos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

Que, con Oficio Múltiple N° 22-2021-GRSM-DRE/D de fecha 29 de noviembre de 2021, emitido por Lic. Juan Orlando Vargas Rojas Director Regional de Educación, en donde pone en conocimiento sobre el

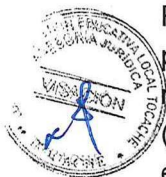


UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002176



Reconocimiento del beneficio del D.U N° 037-94 y bonificación por desempeño de cargo prevista en el D.S N° 051-91-PCM, y señala que no está permitida realizar el reconocimiento del beneficio contemplado en el artículo 1° del D.U N° 037-94 (devengados e intereses), así como de la bonificación por desempeño de cargo prevista en el D.S N° 051-91-PCM, sin contar con sentencia judicial. En ese sentido, deberán informar sobre aquellos actos resolutive emitidos en ese contexto, a fin de que la autoridad competente evalúe su validez, y en caso de corresponder proceda a declarar su Nulidad en la vía administrativa o judicial (numeral 13.2 del art. 13°, numeral 213.3 y 213.4 del artículo 213° del TUO de la Ley N° 27444. Precisar que las Unidades Ejecutoras que no se encuentran inmersas en los supuestos antes señalados deberán adoptar las acciones tendientes a prevenir el reconocimiento del beneficio del DU N° 037-94 y bonificación por desempeño de cargo previsto en el D.S N° 051-91-PCM, sin sentencia judicial.



Que con Nota de Coordinación N° 286-2024-GRSM/DRE/DO. UE303/RRHH de fecha 18 de junio de 2024 emitido por la responsable del área de Gestión de Recursos Humanos, cumple con trasladar el expediente de referencia precedentes adjuntos (solicitud de Marciala Cruz Peña) se encuentran en trámite expediente de cumplimiento de las resoluciones que reconocen el pago de devengados, en aplicación al Art. 1° del DU N° 037-94-PCM y que conforme validación legal a los expedientes evaluados resuelve la improcedencia al pedido es estricta aplicación de las normas vigentes (numeral 14). Por cuanto sugiere AUTORIZAR acciones para proceder a proyectar el acto resolutive declarando la IMPROCEDENCIA.

Que, con MEMORANDO N° 1023-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 20 de junio de 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCION DIRECTORAL DECLARANDO IMPROCEDENTE la solicitud presentada por doña MARCIALA CRUZ PEÑA heredera del ex personal administrativo de don FRANCISCO CASTILLO MORENO.

Por lo que de conformidad Constitución Pública del Perú; Decreto Supremo N° 004-2013-ED; Ley de la Reforma Magisterial Ley N° 29062 – Ley de la Carrera Publica Magisterial; Ley N° 24029 – Ley del Profesorado.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE. – La solicitud presentada por doña MARCIALA CRUZ PEÑA con DNI N° 00997131, heredera del ex personal administrativo de don FRANCISCO CASTILLO MORENO.

ARTICULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002176

Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
SVYA/IJOA
RPVR/R-RRHH
CTS/DS